

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1470/2531

ธนาคารออมสิน

โจทก์

นายพูลศักดิ์ ชมเชิงแพทย์

จำเลย

นายพูลศักดิ์ ชมเชิงแพทย์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 55

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ คดีมีทางชนะโจทก์ได้อย่างแน่นอน โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (อันดับ 89)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์เป็นเงิน 223,850 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฯลฯ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 82,83)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-junท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>